

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE DESARROLLO DE SOFTWARE

Referencia de presupuesto: BUDGET-2024-0117

En Madrid, a 23/01/2024.

REUNIDOS

De una parte, Lidrai Soluciones Digitales S.L., con CIF B-87654321 y domicilio social en Calle Velázquez 45, 3º B, 28001 Madrid, en adelante EL PROVEEDOR, representada en este acto por su director de proyectos.

De otra parte, Textiles Moreno S.L., con domicilio en Valencia, en adelante EL CLIENTE, representada por D./Dña. Javier Moreno Ibáñez, con correo electrónico javier.moreno@textilesmoreno.es y teléfono +34 963 87 11 02.

Ambas partes se reconocen capacidad legal suficiente para contratar y obligarse, y a tal efecto

EXPONEN

I. Que EL CLIENTE precisa la construcción de un proyecto de aplicación móvil de comercio electrónico y ha solicitado oferta a EL PROVEEDOR.

II. Que EL PROVEEDOR ha emitido el presupuesto BUDGET-2024-0117, aceptado por EL CLIENTE, cuyo contenido se incorpora como Anexo I al presente contrato.

III. Que ambas partes acuerdan suscribir el presente contrato con arreglo a las siguientes

CLÁUSULAS

PRIMERA. Objeto

El objeto del contrato es el diseño, desarrollo, pruebas y puesta en producción del proyecto de aplicación móvil de comercio electrónico para EL CLIENTE, conforme al alcance detallado en el presupuesto BUDGET-2024-0117. Queda excluida cualquier funcionalidad no recogida expresamente en dicho documento, que requerirá adenda escrita.

SEGUNDA. Precio y forma de pago

El precio total asciende a 20.000,00 EUR, IVA no incluido, correspondientes a 320 horas de trabajo a una tarifa unitaria de 62,50 EUR/hora. El pago se realizará en tres hitos: un 30 % a la firma, un 40 % a la entrega en preproducción y un 30 % a la aceptación final. Las facturas se emitirán a 30 días fecha factura mediante transferencia bancaria.

TERCERA. Plazo de ejecución

El plazo estimado de ejecución es de 10-12 semanas desde la firma del presente contrato y la entrega del entorno y los accesos necesarios por parte de EL CLIENTE. Los retrasos imputables a EL CLIENTE en la validación de entregables prorrogarán el plazo en el mismo número de días naturales.

CUARTA. Equipo y seguimiento

EL PROVEEDOR asignará el equipo recogido en el presupuesto y designará un responsable de cuenta único. Se celebrará una reunión de seguimiento quincenal, de la que se levantará acta remitida por correo electrónico a los interlocutores designados por ambas partes.

QUINTA. Confidencialidad

Ambas partes se obligan a mantener la más estricta confidencialidad sobre la información a la que accedan con ocasión del presente contrato, obligación que subsistirá durante cinco años desde su extinción, cualquiera que sea la causa.

SEXTA. Propiedad intelectual

La titularidad del código fuente desarrollado a medida corresponderá a EL CLIENTE una vez satisfecho el precio íntegro. EL PROVEEDOR conservará la titularidad de sus componentes y librerías preexistentes, sobre los que concede a EL CLIENTE una licencia de uso indefinida, no exclusiva e intransferible.

SÉPTIMA. Protección de datos

En la medida en que EL PROVEEDOR acceda a datos personales responsabilidad de EL CLIENTE, actuará como encargado del tratamiento conforme al Reglamento (UE) 2016/679, tratándolos únicamente siguiendo instrucciones documentadas de EL CLIENTE y suprimiéndolos a la finalización del servicio.

Y en prueba de conformidad, ambas partes firman el presente contrato por duplicado y a un solo efecto, en el lugar y fecha indicados en el encabezamiento.

Por EL PROVEEDOR

Por EL CLIENTE

Lidrai Soluciones Digitales S.L.

Textiles Moreno S.L.

proyectos@lidrai.es

javier.moreno@textilesmoreno.es